

UMOWA NAJMU MIESZKANIA

Zawarta w dniu **15.09.2025 roku** pomiędzy:

DULKO ALEKSANDRA zamieszkała ul. Wojska Polskiego 8/6, 76-150 Darłowo

Pesel: 94012805627, legitymujący się dowodem osobistym DEE 081640

zwaną w dalszej części Umowy „**Najemcą**”

a firmą

Apartamenty Bałtyckie Mateusz Cieślak, ul. Na Wydmie 7/32, 76-270 Ustka,

NIP: 839-296-32-68 reprezentowaną przez właściciela **Mateusza Cieślak**,

zamieszkałego 76-200 Bierkowo, ul. Sportowa 27,

zwanym w dalszej części **Wynajmującym**.

O następującej treści:

& 1

1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo używania lokalu mieszkalnego **numer 2** położonego w **Ustce przy ul. Na Wydmie 7** zwanym dalej **Przedmiotem najmu** oraz że jest uprawniony do oddania Przedmiotu najmu w podnajem.
2. Wynajmujący zapewnia, że Przedmiot najmu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz że w stosunku do Przedmiotu najmu nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne.
3. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest w bardzo dobrym stanie technicznym i sanitarnym, co **NAJEMCA** potwierdza.
4. Odpowiedzialność najemców za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy jest solidarna, dotyczy to w szczególności zapłaty czynszu, kaucji, kary umownej, dokonania napraw i pokrycia strat.



& 2

1. Wynajmujący oddaje najemcy Przedmiot najmu określony w pkt.1 kompletnie umeblowany i wyposażony.

& 3

1. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkalne.
2. Najemca nie ma prawa dokonać podnajmu Przedmiotu najmu, określonego w pkt.1 niniejszej umowy.

& 4

1. Po zakończeniu stosunku najmu Najemca jest zobowiązany przekazać Przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz do rozliczenia stosownie do protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego wykaz mebli i urządzeń przekazanych w najem wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

& 5

1. Bez uprzedniej zgody Wynajmującego Najemca nie ma prawa zmieniać przeznaczenia Przedmiotu najmu, ani wprowadzać zmian, które naruszyłyby konstrukcję budynku i ścian oraz zabudowy.

& 6

1. Umowę niniejszą zawiera się na **czas określony** od dnia **15.09.2025** roku do **20.04.2026** roku dla Przedmiotu najmu znajdującego się przy ul. Na Wydmie 7/2 w Uście.
2. Strony mogą przedłużyć okres obowiązywania umowy za obopólnym porozumieniem, w formie aneksu do umowy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaległości we wpłacie czynszu w pełnej ustalonej wysokości, która przekroczy 30 dni. Najemca oświadcza, że opuści przedmiot najmu najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia najmu.

& 7

1. Najemca zapłaci Wynajmującemu miesięcznie czynsz za wynajem Przedmiotu w wysokości **2300,00 zł** złotych (dwa tysiące trzysta złotych).
2. W okresie od **15.09.2025 do 30.09.2025** oraz od **01.04.2026 do 20.04.2026** zostanie opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie do okresu wynajmu.
3. Opłaty będą dokonywane zgodnie z harmonogramem opłat:

za okres od 15.09.2025 do 30.09.2025 – 1150,00PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto)	w terminie do 15.09.2025
za okres od 01.10.2025 do 31.10.2025 – 2300,00PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto)	w terminie do 10.10.2025
za okres od 01.11.2025 do 30.11.2025 – 2300,00PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto)	w terminie do 10.11.2025
za okres za okres od 01.12.2025 do 31.12.2025 – 2300,00PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto)	w terminie do 10.12.2025
za okres od 01.01.2026 do 31.01.2026 – 2300,00PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto)	w terminie do 10.01.2026
za okres od 01.02.2026 do 28.02.2026 – 2300,00PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto)	w terminie do 10.02.2026
za okres od 01.03.2026 do 31.03.2026 – 2300,00PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto)	w terminie do 10.03.2026
za okres od 01.04.2026 do 20.04.2026 – 1533,00PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto)	w terminie do 10.04.2026

4. Najemca jest zobowiązany do regulowania opłat związanych z kosztem dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz zimnej i ciepłej wody. Opłaty te uiszczane będą przez Najemcę na rzecz Wynajmującego na podstawie zużycia wg stanu liczników, po otrzymaniu od Wynajmującego noty księgowej.
5. Opłaty wskazane w & 7 pkt. 1-4 nastąpią do 10-tego dnia miesiąca przelewem na rachunek bankowy:

Pekao SA- 56 1240 5790 1111 0010 3263 6843

& 8

1. Najemca nie będzie ponosił kosztów związanych z opłatą za fundusz remontowy, opłatą za przejazd do posesji oraz kosztów wynikających z napraw obciążających Wynajmującego.
2. Podatek od nieruchomości, a także ubezpieczenie Przedmiotu najmu od zdarzeń losowych obciążają Wynajmującego. Wynajmujący ubezpiecza także ruchomości pozostawione w Przedmiocie najmu od zdarzeń losowych.

& 9

1. W przypadku szkody w majątku ruchomym Najemcy powstałej w wyniku włamania, zalania, kradzieży, pożaru, szkody i ich skutki usuwa Najemca we własnym zakresie lub dochodzi odszkodowania od instytucji, z którą zawarł dobrowolną umowę ubezpieczenia mienia.

& 10

1. Najemcę obciążają drobne nakłady określone w art. 681 Kodeksu Cywilnego.
2. Jeżeli w trakcie najmu Przedmiot najmu wymagać będzie napraw obciążających Wynajmującego, Najemca winien niezwłocznie, skutecznie powiadomić o tym Wynajmującego. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z braku powiadomienia lub z powodu nieuzasadnionej zwłoki w powiadomieniu.

Strony ustalają za skuteczną formę powiadamiania wysłanie informacji za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@baltyckie.pl

3. Wynajmujący zobowiązuje się do naprawy zgłoszonych szkód, których koszt leży po jego stronie w terminie 7 dni lub zleci na swój koszt wykonanie naprawy Najemcy.
4. Najemca jest odpowiedzialny za szkody powstałe z Jego winy, a także z winy osób reprezentujących Jego prawa w Przedmiocie najmu. Najemca jest zobowiązany do usunięcia takich szkód na swój koszt.
5. Najemca jest zobowiązany do używania Przedmiotu najmu w sposób odpowiadający przepisom prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-porządkowej, ochrony środowiska, zabezpieczenia mienia i porządku domowego, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia obowiązków w tym zakresie.

& 10.1

(kaucja zabezpieczająca)

1. Najemca zobowiązany jest uiścić Wynajmującemu kaucję, tytułem zabezpieczenia pokrycia należności z tytułu najmu Lokalu, w tym w szczególności o których mowa w § 7, 9, 10, oraz kosztów egzekucji obowiązków opróżnienia lokalu, przysługujących Wynajmującemu w dniu opróżnienia Lokalu.
2. Wysokość kaucji wynosi **2300,00zł** brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
3. Strony uzgadniają następujący harmonogram wpłaty kaucji:

2300PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto)	w terminie do 15.09.2025
--	--------------------------

4. Zwrot kaucji następuje w kwocie określonej w ust. 2, po potrąceniu z niej należności, o których mowa w ust. 1. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia Lokalu przez Najemcę i wszystkie osoby z nim zamieszkujące.

5. Wpłacenie kaucji nie zwalnia Najemcy od obowiązku terminowego uiszczania czynszu i pozostałych opłat, ani też z obowiązku ponoszenia kosztów konserwacji, odnawiania i napraw Lokalu oraz wymiany jego wyposażenia obciążających Najemcę.
6. W czasie trwania najmu Najemca nie może domagać się, aby Wynajmujący pokrył z wpłaconej kaucji należności wynikające z tytułu najmu.
7. Najemca nie ma prawa potrącenia wierzytelności z tytułu zwrotu kaucji z wierzytelnością z tytułu terminowego uiszczania czynszu i pozostałych opłat.
8. W przypadku wystąpienia nadpłaty na koncie Najemcy, Wynajmujący może poinformować Najemcę o kwocie nadpłaty i na pisemny wniosek Najemcy zwrócić przedmiotową kwotę na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.

& 10. 2
(kary umowne)

1. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości jednomiesięcznego czynszu, określonego w § 7 Umowy, w przypadku:
 - a. oddania Lokalu lub jego części w podnajem, dzierżawę lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego, za każdy taki przypadek;
 - b. naruszenia przez Najemcę warunków Umowy, w szczególności o których mowa w § 5 Umowy, za każdy przypadek takiego naruszenia;
 - c. braku zwrotu Lokalu w stanie niepogorszonym, przy uwzględnieniu normalnego używania, zgodnie z § 4 Umowy.
2. Niezależnie od zapisów jw. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego z przyczyn, o których mowa w & 10.3, w wysokości połowy czynszu miesięcznego jaki zobowiązany byłby uiszczać Najemca za okres od dnia opuszczenia Lokalu do dnia, w którym Najemca zajmowałby Lokal, gdyby wypełniał warunki określone w Umowie.
3. Wynajmujący może domagać się od Najemcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przenoszącej należną karę umowną.
4. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, może nastąpić w drodze potrącenia z należnego Najemcy na podstawie Umowy zwrotu kaucji, a w przypadku braku takiej możliwości, płatne jest na pierwsze pisemne wezwanie Wynajmującego w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty doręczenia takiego wezwania.
5. Kary umowne są należne bez względu na wysokość poniesionej szkody i stopnia zawinienia Najemcy.
6. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.

& 10.3
(Rozwiązanie umowy najmu)



BALTYCKIE APARTAMENTY

Wypowiedzenie stosunku najmu może nastąpić, gdy:

1. Najemca pomimo pisemnego upomnienia nadal używa Lokalu w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
2. Najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie Lokalu co najmniej za jeden pełny okres płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
3. Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania Lokalu lub jego części bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego,
4. Wynajmujący i Najemca zachowują prawo do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia pod warunkiem złożenia wypowiedzenia do 15-tego dnia miesiąca w którym ma nastąpić rozwiązanie, ze skutkiem na koniec tego miesiąca.

& 11.

1. Pisma doręczone Stronom Umowy będą uznane za doręczone z upływem 10 dni od daty wysłania ich listem poleconym na adres wskazany w umowie, chyba że druga strona została skutecznie powiadomiona o zmianie adresu.
2. Przeniesienie praw Wynajmującego na inną osobę wymaga pisemnej zgody Najemcy.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. We wszystkich sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd w Słupsku.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Najemcy i jeden dla Wynajmującego.

APARTAMENTY BALTYCKIE

Mateusz Cieślak
ul. Na Wydmie 7/32, 76-270 Ustka
NIP: 22192563288, Regon: 221911805

WYNAJMUJĄCY

Dulko Aleksandra
NAJEMCA

Najemca : adres mailowy aleksandra.dulko94@wp.pl tel: 667428499

Wynajmujący: Apartamenty Bałtyckie email: malgorzata.latasiewicz@baltyckie.pl, tel: 690233547

LICZNIKI

POB 1742
C. W. 30,96
Z. W. 69,13